ޖަމާލް އަޒީޒު އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒު

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597   އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ   29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

> އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުވާނުކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިންގާނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ޝަރުޢީން ނޫން ދަރިންނަށް އިޢުތިރާފުކުރެވުނު ކުދިންގެ ބައިވެރިވުމެއް މިހި ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން އިރުޝާދުދިން މަރުޖޫޢުކުރައްވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަވާރީ އެވް ހިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ހަރުމުދަލުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ބަރާބަރު، މިއީ ގ.ޝަވާރީ ހަސަން އަޒީޒު އާއި ޖަމާލް އަޒީޒު އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒު އާއި ނަޖުމާ އަޒީޒު އާއި ޝުކުރާ އަޒީޒު އާއި ސާއިމާ އަޒީޒުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒު، ސާއިމާ އަޒީޒު، ސާދިޔާ އަޒީޒު، ޝުކުރާ އަޒީޒު އަދި ނަޖުމާ އަޒީޒު، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގަނޑާ އެއްވަރާ އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ބިން، އެ މިހުރިހާ އެއްބަސްވެ އަދި ބާރު ގ.ޝަވާރީ ހަސަން އަޒީޒުއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރުނަރު އާމާ އާދަމް ދޫސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަފުން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭއިރު، އެ ކުދިންނަށް ބާލިޣުއަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށްވާތީއާއި، އެ ކުދިން އެ ކުދިންނަށް މި ހިބައާ ގުޅިގެން އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގައި ބާކީ ކުދިންނަށްވާތީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރާކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހުކުމްކުރަމާއި ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައިގެ ފައިލު ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ހައްދުވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފަޤް / މާލެ ޙަސަން ޢަޒީޒެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފަޤް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވަނީ ޢަސަރުގަދަ ނުނަންގަވާ، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ގާނޫނުން ތަފާސީލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ތަފާސީލްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބަލައިގަތުމާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަ އޮތް އިދާރާއެއްގެ މަޝްވަރާ ހިމަނައިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީގޮތުން މަސައްކަތުގައި ދިމާ ބައްދަލުވާ ބަލައި މަސައްކަތް ކުޑަކުދިން ނުގެންދާ ކަމަށް ނިންމުމުގެ ނިންމުންތަކުގެ، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ބޮޑުކުރާ ކަމުގައި ކަމާގުޅޭ ޚާއްޞަ އިދާރާތަކުން ބަލަހައްޓާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ކަންކަން އިއްވާފައިވާ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ހިބައިވާގޮތުން ކޯޓަށް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ނަމަވެސް، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ރައުޔުގައި (ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރާނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެއްކި ވާހަކައަކީ ގާނޫނީ ބިނާއެއް އޮތް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ؛

2. ފުރަތަމަ ކޯޓުން ހިބަ ކުރެއްވި ނިންމުމުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްސަލަ ކުރެވިފައި، ހިބަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަންބަފިރިން، ދަރިންނާއި، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރާ ދަރިއެއްގެ އޮފީސް ދަރިއެއްގެ ދުވަސް ދަރިއެއްގެ ދެފަރާތުގައި ހުރިކަމާ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ނަޒަރުން ބަލާފައިވާނެއެވެ؛

3. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަކީ ގާނޫނީ މިންގަނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކުދިން، އެ ކުދިންނަކީ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނަގަންވާނެ ކަމެވެ؛

4. ހިބަދޭ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނުފެންނަކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލުކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ޚުލާސާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކުން، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަންދަކުރުން، ގަނޑުދިނުން، ބިމާއި ގޯތިތަކާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އެކަށައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މައްޗަށާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެން އަމިއްލަކުރާ ބިންގަޔާ ގޯތިގޯތީގެ މައްޗަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރަންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރަންޖެހެއެވެ.
3. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަންބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިގެން ނުވަތަ މައިގެން ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ހުރިނަމަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒެއް ކުރާނަމަ ޝަރުތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ގެއެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމަކީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ޞައްޙަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިޢުތިރާޟް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ދަރިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ކުޑަ ދަރިންނަމަ، އެފަދަ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އިޢުތިރާޟްކުރާ ކުދިންނަކަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟްކުރުމަކީ ކަމުގައި ބަލައިގެން، ހުރަހެޅިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިނގެން ނެތް ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުދެއެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާއިރު، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤުދާރުން، ބިމާބެހޭގައި ވެސް އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ލިބިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭރު ފަރާތަކަށްވުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަނޑައަޅާ ނުވާ ގޮތުގެ މައްސަލަ ގުޅިގެން ހިބައިނުކުރެވި ވަސިއްޔަތަކުން ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް، މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ނުދެއެވެ.

11. ހިބަދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޭގެ ހިބައިން ދިނުން ނިދިދިނަށް އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ދަރިންނަށް ހިއްސާވާން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދަރިންގެ އިޢުތިރާޟަކީ ސަރީޙަ ޤާނޫނީ ނަތީޖާއެއް ނެތް އިޢުތިރާޟެކެވެ. އެއްވެސް ސަރީޙަ ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އިޢުތިރާޟެއް ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތް ނޫނެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިން ދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޟްކުރާ މަރުޙަލާގައި ބިމާބެހޭ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަލި ބަލާ ފަޑިޔާރު، ހިބައިންދޭ ފަރާތާއި އިޢުތިރާޟްކުރާ ބަޔާއި ދޭތެރޭ ދިމާވާ ގުޅުން ދިދިނުމުން ހުށަހަޅައިފާ ބެލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްލަހަތާއި ގުޅޭ ބިމާއި މިނިވަންކަން ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާތީމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.